

طبقا للفصول 619 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود (المعاوضة)، والقانون 39.08 (المادة 4)، وظهير التحفيظ العقاري

محرر رسمي / ثابت التاريخ رقم: [] — الفهرس عدد: []
بتاريخ: [] / [] / []
لدى الأستاذ(ة): [] ، ☐ موثق(ة) ☐ عدلان ☐ محام(ية) مقبول(ة) لدى محكمة النقض ، الكائن مكتبه بـ [] .

الطرف الأول — الطرف الأول

السيد(ة): [] ، الجنسية: [] ، المزداد(ة) بتاريخ [] بـ []
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم: [] الصالحة إلى غاية []
الحالة العائلية: [] ، المهنة: []
السكن(ة) بـ: []
ويتصرف ☐ بصفته الشخصية ☐ نيابة عن [] بمقتضى وكالة مؤرخة في []

الطرف الثاني — الطرف الثاني

السيد(ة): [] ، الجنسية: [] ، المزداد(ة) بتاريخ [] بـ []
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم: [] الصالحة إلى غاية []
الحالة العائلية: [] ، المهنة: []
السكن(ة) بـ: []
ويتصرف ☐ بصفته الشخصية ☐ نيابة عن [] بمقتضى وكالة مؤرخة في []

1 العقار الأول (في ملك الطرف الأول)

العقار المسمى « [] » ، موضوع الرسم العقاري عدد [] ، الكائن بـ [] ، المساحة [] م² ،
ويتكون من [] .
أصل الملكية: [] — الوضعية: ☐ خال من كل تحمل ☐ مثقل بـ [] .
القيمة المتفق عليها: [] درهما.

2 العقار الثاني (في ملك الطرف الثاني)

العقار المسمى « [] » ، موضوع الرسم العقاري عدد [] ، الكائن بـ [] ، المساحة [] م² ،
ويتكون من [] .
أصل الملكية: [] — الوضعية: ☐ خال من كل تحمل ☐ مثقل بـ [] .
القيمة المتفق عليها: [] درهما.

3 المبادلة

بمقتضى هذا العقد، تبادل الطرفان ملكية العقارين المعنيين أعلاه، فأعطى الطرف الأول عقاره للطرف الثاني، وأعطى الطرف الثاني عقاره للطرف الأول، بجميع حقوقهما ومرافقهما، مبادلة تامة ناقلة للملكية.

4 المعدل (فرق القيمة)

☐ لا معدل بين الطرفين لتساوي القيمتين.

☐ نظرا لفرق القيمة، أدى الطرف [] للطرف الآخر معدلا قدره [] درهما (بالحروف: [])، بواسطة ☐ شيك مسطر رقم [] ☐ تحويل بنكي مرجع []، وأقر المتوصل بالإبراء منه.

5 الحيابة والضمان

يتسلم كل طرف العقار الذي آل إليه ☐ من تاريخ هذا العقد ☐ بتاريخ [].
يضمن كل طرف للآخر التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية بشأن العقار الذي أعطاه، طبقا لأحكام البيع المطبقة على المعاوضة.

6 التصريحات

يصرح كل طرف بأنه المالك الوحيد لعقاره، وأنه أدى جميع الضرائب والرسوم المتعلقة به (شهادة الإبراء الضريبي مرفقة)، وأنه غير موضوع نزاع أو حجز.
يصرح الطرفان بأن القيم المذكورة هي القيم الحقيقية للعقارين.

7 المصاريف والضرائب

تؤدي واجبات التسجيل والمحافظة العقارية حسب القانون، ويتحمل كل طرف الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالعقار الذي أعطاه، والمصاريف الأخرى ☐ مناصفة ☐ حسب الاتفاق التالي: [].

8 الختام

وإشهادا بذلك حرر هذا العقد وقرئ على الطرفين فصادقا عليه ووقعاه مع المحرر.

المحرر	الطرف الثاني	الطرف الأول
--------	--------------	-------------

نموذج للعمل والتعديل حسب كل حالة، من إعداد وكالة الوسيط 777 العقارية. لا يكتسب الصفة الرسمية إلا بتحريره وتوقيعه من طرف موثق أو عدلين أو محام مقبول لدى محكمة النقض، وتسجيله وتقييده بالمحافظة العقارية.